

1501238-37.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... e 225/226.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501238-37.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501238-37.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2242113/2021 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 20064562 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 5223/21/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2242113 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2242113/2021 - DEL.SEC.TAUBATE, 2242113 - CPJ TAUBATÉ, 5223/21/516 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO APARECIDO SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

RODOLFO APARECIDO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 09, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, sob a acusação de que, na manhã de 05 de setembro de 2021, por volta das 08h10m, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n.º 214, Bairro Jardim Santa Clara, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, para si, em detrimento do estabelecimento comercial "Supermercado Carrefour", uma peça de carne bovina (picanha) e duas peças de bacalhau que, relacionadas e avaliadas às fls. 34/35, totalizaram o valor estimado de R\$ 417,99.

Consta na denúncia que a tentativa de subtração supramencionada foi praticada mediante fraude. De feito. Pleno de resolução criminosa, determinado à perpetração do ilícito assenhoreamento, o réu adentrou a casa comercial para a consecução do propósito que o animava. Desta sorte, simulando a condição de adquirente potencial e denotando interesse na aquisição das mercadorias como forma para arrefecer e ludibriar a vigilância, o réu passou a examinar os produtos nas respectivas prateleiras/gôndolas de exposição para, melíflua e sub-repticiamente, apoderar-se

dos bens alheios, colocando-os para a ocultação em bolsa que trazia consigo. De acordo com a exordial, o assenhoreamento almejado, contudo, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de seu autor. Efetivamente. Foi ele presenciado e notado na prática da subtração. Desse modo, antes que se pusesse a bom recato ou fizesse seguro o proveito do crime, o réu foi detido e preso em flagrante logo após passar pela caixa da casa comercial sem o respectivo pagamento das mercadorias.

A prisão em flagrante do réu foi homologada (fls. 54/55) e lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 65/66 e 70/72).

A denúncia (fls. 74/75) foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 120/121).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 152) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 156).

Em instrução, foram ouvidos o representante do estabelecimento vítima, uma testemunha arrolada em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, diante da prova colhida, requereu a condenação do réu. Maus antecedentes, reincidência específica. Redução máxima em razão da tentativa. Regime ao menos semiaberto. Vedada a substituição.

A Defesa argumentou que se trata de crime impossível, pois o réu foi observado de perto desde que chegou ao estabelecimento. Em caso de condenação, que seja afastada a qualificadora, compensada a confissão com a reincidência. Redução máxima pela tentativa. Regime diverso do fechado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percursora de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal merece parcial acolhimento. Findada a instrução, restou devidamente comprovado que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória, mas na forma simples.

A materialidade do crime ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/36), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 27), pelo boletim de ocorrência (fls. 30/33), pela nota fiscal dos produtos subtraídos (fls. 34), pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 35) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, igualmente é certa.

O réu, em solo policial, optou por permanecer em silêncio.

Ele não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Rodolfo disse que tem 51 anos, é pintor e motorista. Usava drogas sim. Tem condenações por tentativa de furto, por causa da droga. Pede perdão para a sociedade. Foi a doença da droga, com a qual luta há muito tempo. O CAPS fechou, ficou afastado do tratamento. Quer ir embora, fazer tratamento, implora pelo aberto. Foi ele mesmo.

O representante do estabelecimento-vítima, Guilherme, em solo policial (fls. 05), relatou que "trabalha como fiscal de loja no Carrefour Bairro nesta cidade, e na data de hoje viu um homem entrando na loja e caminhando apreensivo, suspeitou e logo em seguida viu esse homem abrindo a bolsa e colocando em seu interior umas três peças de carne. Que, acompanhou o mesmo para ver se ele iria pagar pelos produtos, uma vez que ele os colocou dentro de uma bolsa que não era da loja. Ele passou pela lateral dos caixas, não pagando pelos alimentos, quando então foi abordado no estacionamento da loja. Foi solicitado que abrisse a bolsa, quando então foi confirmada a subtração. Indagado sobre o fato, o homem disse que a bolsa não era dele e negou o furto. Neste momento, passava uma viatura da polícia militar no local, sendo pedido apoio para condução do preso até esta delegacia. Foi o declarante quem deteve o preso e os policiais o ajudaram na condução até esta delegacia, onde os produtos do furto foram apreendidos e entregues em auto próprio" (sic).

Em juízo Guilherme disse que observou que já tinha a foto do réu por ter furtado outros locais. Subtraiu bacalhau e carnes nobres. Colocou em uma bolsa que carregava e fugiu. Abordou-o, ele negou ter feito algo, não quis abrir a bolsa, mas

conseguiu pegar a bolsa dele. Passou uma viatura. Não podem abordar dentro do estabelecimento, normas internas.

A testemunha Benedito, Policial Militar, na delegacia (fls. 03), declarou "que estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Santa Clara quando a equipe foi solicitada por um funcionário do Carrefour Bairro. Foi até o local, quando viu um homem detido por esse funcionário e três peças de carne no chão. O funcionário que esse homem havia acabado de subtrair os referidos alimentos do supermercado, quando os colocou em uma bolsa e saiu do local sem pagar. Não presenciou o furto e a equipe prestou apoio na condução do preso até esta delegacia, onde os alimentos foram entregues ao funcionário do supermercado." (sic).

Em juízo o policial militar Benedito disse que uma pessoa foi detida com produtos subtraídos do supermercado. Não se lembra se o réu admitiu o furto. Lembra-se que ele tinha as características de autor de outros furtos.

A testemunha Maicon, Policial Militar, na delegacia (fls. 04), narrou que "ratifica a versão do colega de farda, acrescentando que prestaram apoio para conduzir o preso, o qual foi detido por um funcionário do Carrefour Bairro após subtrair três peças de carne do local." (sic).

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o crime descrito na inicial acusatória, contudo, na forma simples.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

O réu, contaminado pelo animus furandi, adentrou o estabelecimento-vítima, foi até as prateleiras e selecionou a res que melhor lhe interessou, tomando para si uma peça de picanha e duas peças de bacalhau, e as ocultou em uma bolsa que trazia consigo, passando pelos caixas do estabelecimento sem efetuar o devido pagamento pelos itens.

Ocorre que um funcionário do estabelecimento, Guilherme, percebeu o comportamento suspeito do réu desde o início da empreitada, razão pela qual o acompanhou e presenciou toda a ação perpetrada. Destarte, Guilherme logrou êxito em abordar o réu assim que deixou o estacionamento, oportunidade em que constatou que os itens furtados estavam, de fato, no interior da referida bolsa.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu optou por permanecer em silêncio.

Em juízo, o réu confessou a prática do crime e mostrou-se arrependido.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

O réu foi avistado pelo representante da vítima que presenciou o momento em que ele guardou os produtos furtados na bolsa que trazia consigo, e deixou o estabelecimento sem passar pelos caixas, sendo abordado instantes depois, no estacionamento do supermercado.

A autoria delitiva é incontestada.

Está claro que o delito não se consumou por motivos alheios à vontade do réu, pois ele não teve a posse desvigiada dos itens furtados, uma vez que o funcionário do estabelecimento acompanhou toda a ação perpetrada desde o início e o abordou antes de deixar o estacionamento do local.

Como consabido, o crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente, conferindo-lhe a tranquila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado (RJDTACRIM 28/323).

Todavia, trata-se de tentativa de furto simples, e não qualificado pela fraude conforme narrado pela acusação.

Isso porque o acusado não usou de fraude para furtar os itens, sendo certo que apenas entrou no Supermercado, pegou a res que melhor lhe interessou e deixou o local, sem efetuar o pagamento.

Sua conduta de agir como um cliente não configura fraude, mas simplesmente o meio de execução do furto, subtração que se dá às escondidas. Fazer-se passar por

adquirente para subtrair a res não seria fraude e não foi comprovado qualquer ato que pudesse caracterizar engodo.

No furto mediante fraude, o comportamento ardiloso do réu é usado com a finalidade de facilitar a subtração dos bens, o que não se verificou neste caso.

A teste de crime impossível também não prospera.

Em estabelecimentos comerciais não é incomum a subtração ser percebida pelos responsáveis pela segurança, mas como os supostos clientes podem pagar pelos produtos até o momento de deixar o estabelecimento ou passar pelos caixas, é preciso aguardar, correndo-se o risco, sempre, de fuga. O réu, aliás, poderia ter alcançado seu intento, não fosse o fato de uma viatura estar passando pelo local. A consumação é dificultada, mas não impossibilitada, pela existência de vigilantes. Inclusive este assunto já teve tese firmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Tema n. 924), originando um enunciado de súmula: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ou reconhecimento de furto privilegiado, isso porque o réu é reincidente em crime doloso e o valor total dos itens que tentou furtrar não são irrisórios.

Portanto, excluída a qualificadora capitulada pela acusação na peça inicial, resta ser ele responsabilizado pelo furto simples, tipificado no artigo 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta péssimos antecedentes (processo n.º 1433/1999 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 01, às fls. 223, cujo trânsito em julgado se deu em 13/11/2001, e que foi solto pelo integral cumprimento de pena em 13/08/2008, tendo extinta a punibilidade em 17/11/2008, conforme fls. 222; processo n.º 0000556-69.2015.8.26.0618 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 02, às fls. 127/128 e 223, cujo trânsito em julgado se deu em 15/03/2016; processo n.º 0009911-87.2012.8.26.0625 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 03, às fls. 129 e 224, cujo trânsito em julgado se deu em 13/04/2015; processo n.º 0021408-64.2013.8.26.0625 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 04, às fls. 131 e 224, cujo trânsito em julgado se deu em 10/05/2016; processo n.º 0002365-73.2015.8.26.0625 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 05, às fls. 128 e 225, cujo trânsito em julgado se deu em 21/06/2018; processo n.º 0014906-75.2014.8.26.0625 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 130, cujo trânsito em julgado se deu em 02/02/2017; e processo n.º 1500199-05.2021.8.26.0618 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n.º 07, Às fls. 131 e 225/226, cujo trânsito em julgado se deu em 26/11/2021, todavia, os fatos se deram antes deste delito, em 13/02/2021), fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, para que fique em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Com relação ao processo n.º 1500199-05.2021.8.26.0618 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, considerado na primeira fase da dosimetria da pena, embora o trânsito em julgado do referido processo tenha se dado posteriormente a este delito que se julga, em 26/11/2021, é plenamente cabível a valoração na primeira fase da pena, como antecedentes desabonadores, porquanto o crime foi cometido anteriormente a este, em 13/02/2021, conforme fls. 131 e 225/226.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (...)" (STJ, REsp n. 1.711.015/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018). O réu é reincidente específico (processo n.º 0000190-59.2017.8.26.0618 da 1ª Vara

Criminal de Taubaté, execução n.º 06, às fls. 127 e 225, cujo trânsito em julgado se deu em 07/05/2019), razão pela qual majoro sua pena em 1/5, pois a reincidência é ainda mais grave, indicando descaso com a Justiça e insistência em trilhar o caminho do crime, ficando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Presente a atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, para que a pena retorne ao quanto fixado na primeira fase da dosimetria da pena, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Sobre a compensação: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local.” (STJ. EResp n. 1.154.752/RS, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, j. em 23/05/2012 – destaquei).

Como o crime não ultrapassou a esfera da tentativa, tem incidência, na hipótese sub examen, a causa geral de diminuição da pena insculpida no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Considerando o iter criminis percorrido, que não se aproximou da consumação, pois o réu foi detido pelo funcionário do supermercado ainda no estacionamento do local, reduzo a pena em 2/3, resultando em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

À míngua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

À vista dos elementos dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 44, inciso II e §3º, do Código Penal, pois o réu é reincidente específico. Pela mesma razão, o réu não faz jus ao sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).

Em razão da reincidência, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Em que pese os péssimos antecedentes do acusado, mostrou-se arrependido e disposto a mudar de vida, sendo suficiente o regime intermediário.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR RODOLFO APARECIDO SANTOS DA SILVA, filho de Benedito Aparecido da Silva e Maria Luiza dos Santos, RG n.º 19.722.956, nascido aos 22 de julho de 1970, natural de São José dos Campos/SP, como incurso no artigo 155, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo. Taubaté, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA